

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5523/2538

นาย เชิด พงษ์ สัมสิทธิกุล
นาย ชู เกียรติ เอนกภูริธน์หรือตั้งคิม
แช่เต้ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 391

การเล่นแชร์เป็นสัญญาชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างผู้เล่น จำเลยที่ 1 และโจทก์ต่างเป็นลูกวงแชร์ ต่างมีความผูกพันต้องส่งเงินตามที่ตกลงกันในการเล่นและยอมมีสิทธิในการเข้าประมูล ระหว่างลูกแชร์ด้วยกันจึงต้องมีความผูกพันต่อกัน หากจะผูกพันเฉพาะระหว่างลูกแชร์กับนายวงแชร์ไม่เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ประมูลแชร์ได้และรับเช็คจากโจทก์ซึ่งเป็นลูกวงแชร์คนหนึ่งไปและเรียกเก็บเงินได้แล้ว จำเลยที่ 1 จะอ้างว่าไม่มีความผูกพันกับโจทก์ไม่ได้ การที่นางวงแชร์หลบหนีอันมีผลทำให้สัญญาแชร์เลิกกันก่อนที่จะมีการประมูลกันในงวดต่อไปคู่กรณีจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบหนี้ตามจำนวนเงินในเช็คพิพาทพร้อมดอกเบี้ยคืนให้โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการมีอำนาจลงนามและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนจำเลยที่ 3 เมื่อเดือนตุลาคม 2531 นายยงค์ แช่เต้ ชักชวนโจทก์เล่นแชร์ 1 หุ้น

โดยนายย่งไค่เป็นนายวงแชร์ ใช้ชื่อว่า "ไค่กี้ออดีโอ" ขึ้นแชร์วงเงิน 150,000 บาท
ประมูลเดือนละครั้ง ครั้งละ 80,000 บาท ทุกวันที่ 10 ของเดือน มีผู้เล่นรวมทั้งนาย
ย่งไค่ 18 หุ่น โจทก์ตกลงเล่น 1 หุ่น ใช้ชื่อว่า "ลี้จิงเซียง" จำเลยที่ 1 เล่น 1 หุ่นใช้ชื่อ
ว่า "เต้ตังคิม" เริ่มเล่นเดือนตุลาคม 2531 เดือนแรกโจทก์และลูกวงคนอื่นได้จ่าย
เงินให้นายย่งไค่หุ่นละ 150,000 บาทโดยนายย่งไค่ได้มอบเช็คที่มีได้ลงวันที่ให้ลูกวง
ที่ให้ลูกวงหุ่นละ 150,000 บาท ยึดถือไว้เพื่อนำไปลงวันที่และเรียกเก็บเงินเมื่อ
ประมูลแชร์ในงวดต่อ ๆ ไปได้ เดือนที่สองลูกวงทั้งหมดจะประมูลแชร์กันเองใน
วงเงินหุ่นละ 80,000 บาท ผู้เสนอผลตอบแทน(ดอกเบี้ย) สูงสุดซึ่งเป็นผู้ประมูลได้จะ
ออกเช็คไม่ลงวันที่ให้ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้หุ่นละ 80,000 บาท โดยผู้ที่ยังประมูลไม่ได้
ก็จะออกเช็คลงวันที่ 15 ของเดือนและปีที่ประมูลให้ผู้ประมูลได้เป็นจำนวนเงิน
เท่ากับ 80,000 บาท หักด้วยค่าตอบแทนต่อหุ่น ผู้ประมูลได้จะได้รับเงินคืนจาก
หัวหน่าวจำนวน 150,000 บาท และจากลูกวงที่ยังประมูลไม่ได้หุ่นละ 80,000 บาท
หักด้วยค่าตอบแทนที่ประมูลเดือนที่สามลูกวงที่เหลือก็ประมูลกันเอง ผู้ประมูลได้จะ
ได้รับเงินคืนจากหัวหน่าว 150,000 บาทจากผู้ประมูลได้ในเดือนที่สอง 80,000
บาท และจากผู้ที่ยังประมูลไม่ได้หุ่นละ 80,000 บาท หักด้วยค่าตอบแทนที่ประมูล
โดยต้องออกเช็คไม่ลงวันที่ให้ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้หุ่นละ 80,000 บาท จะปฏิบัติเช่นนี้
เรื่อยไปจนกว่าจะครบวง ลูกวงที่ประมูลได้ในแต่ละเดือนจะเป็นผู้ลงวันที่ 15 เดือน
และปีที่ตนประมูลได้ในเช็คที่ได้รับจากหัวหน่าวและจากผู้ประมูลได้ในเดือนก่อน ๆ
เองในเดือนที่สองจำเลยที่ 1 ประมูลแชร์ได้โดยเสนอผลตอบแทนสูงสุดเป็นเงิน
6,600 บาท โจทก์จึงได้ส่งจ่ายเช็คลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2531 จำนวนเงิน
73,400 บาท ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งจำเลยที่ 1 ได้นำไปเข้าบัญชีของจำเลยที่ 3 และเพื่อ
เป็นการตอบแทนจำเลยที่ 2 ได้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ค่าแชร์โดยออกเช็ค
ธนาคารไทยทนุ จำกัด สำนักงานใหญ่ ไม่ลงวันที่ให้แก่ลูกวงคนอื่นรวมทั้งโจทก์ใน
ยอดเงิน 80,000 บาท ต่อหุ้นเช็คดังกล่าวจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อส่งจ่ายทั้งในฐานะ

ส่วนตัวและฐานะกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราของจำเลยที่ 3 โจทก์เป็นผู้ทรง
เช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ต่อมาต้นเดือนธันวาคม 2531 นายย่งไค่ หลบหนี แชร้วง
ดังกล่าวจึงเลิกเล่น ลูกวงที่ยังประมูลไม่ได้ได้ตกลงให้เรียกเก็บเงินตามเช็คที่จำเลย
มอบให้แก่ลูกวงไว้เริ่มจากเดือนพฤศจิกายน 2531 และเดือนต่อ ๆ ไปเดือนละฉบับ
ต่อหุ้น ซึ่งฉบับที่โจทก์ได้รับกำหนดเรียกเก็บเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2533 ถึงกำหนด
โจทก์ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 ในเช็คของจำเลยข้างต้นแล้วนำไปเรียกเก็บเงิน
แต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ทำให้โจทก์เสียหายจำเลยที่
1 ในฐานะลูกวงผู้ประมูลแชร์ได้และชำระหนี้ด้วยเช็คพิพาท จำเลยที่ 2 ในฐานะส่วน
ตัวและฐานะกรรมการของจำเลยที่ 3 ร่วมสั่งจ่ายชำระหนี้ค่าแชร์ และจำเลยที่ 3 ใน
ฐานะผู้สั่งจ่ายต้องร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คจำนวน 80,000 บาท แก่โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินถึงวันฟ้องจำนวน 500
บาท รวมเป็นเงิน 80,500 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน
80,500 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 80,000 บาท นับถัด
จากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า จำเลยที่ 1 เคยเล่นแชร์ที่นายย่งไค่เป็นนายวงแชร์ แต่
จำเลยที่ 1 มิได้เล่นแชร์เป็นการส่วนตัวแต่เล่นแทนจำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้
ให้เล่นแทนจำเลยที่ 3 เริ่มเล่นเดือนตุลาคม 2531 มีผู้เล่นทั้งสิ้น 18 หุ้น หุ้นละ
80,000 บาท ครั้งแรกหัวหน้าวงเรียกเก็บเงินจากลูกวงคนละ 150,000 บาท โดยไม่
ต้องประมูล และออกเช็คไม่ลงวันที่จำนวนเงิน 150,000 บาท ให้ลูกวงทุกคนลูกวง
จะนำไปเรียกเก็บเงินได้ต่อเมื่อเป็นผู้ประมูลได้หรือแชร์เลิกเล่นก่อนถึงกำหนดไม่ว่า
กรณีใด ลูกวงตกลงประมูลกันทุกวันที่ 10 ของเดือนเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2531 ผู้ให้
ดอกเบี้ยสูงสุดซึ่งเป็นผู้ประมูลได้ จะออกเช็คไม่ลงวันที่ให้ผู้ที่ยังประมูลไม่ได้จำนวน
เงิน 80,000 บาท โดยมอบให้แก่หัวหน้าวงนำไปให้ลูกวงรายอื่น และหัวหน้าวงจะ
รวบรวมเงินจากลูกวงที่ยังประมูลไม่ได้ซึ่งจะสั่งจ่ายเช็คไม่ลงวันที่จำนวนเงิน

80,000 บาท หักดอกเบี้ยยที่ประมูลได้มามอบให้ผู้ประมูลได้ เมื่อวันที่ 10พฤศจิกายน 2531 จำเลยที่ 3 โดยจำเลยที่ 1 ประมูลแชร์ให้นายยงไค้นำเชิดมาให้จำเลยที่ 2 เพื่อเข้าบัญชีของจำเลยที่ 3เพียง 6 ถึง 7 ฉบับ ไม่ครบจำนวนลูกวง ส่วนที่เหลือนายยงไค้นำหลบหนีไปแชร์จึงล้มและหนี้ค่าแชร์ระหว่างลูกวงเป็นอันระงับไปเพราะก่อนเล่น นายยงไคได้ตกลงและเป็นประเพณีการเล่นแชร์ว่าหากแชร์ล้มไม่ว่าเพราะกรณีใด หัวหน้าวงเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียว หนี้ตามเช็คที่ลูกวงประมูลได้ออกให้แก่ลูกวง รายอื่นเป็นอันระงับไป โจทก์ลงวันที่ในเช็คพิพาทโดยจำเลยทั้งสามไม่รู้เห็นยินยอม และไม่เคยตกลงให้โจทก์ลงวันที่ในเช็คหลังจากที่แชร์เลิก เป็นการกระทำไม่สุจริต โจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบด้วยกฎหมาย ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมไม่บรรยายว่า โจทก์เสียหายเกี่ยวกับการเล่นแชร์อย่างไรบ้าง ไม่ระบุแจ้งชัดว่าจำเลยทั้งสามต้องรับผิดชอบในเรื่องเช็คหรือแชร์ ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ไม่ฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ จำเลยที่ 1 ประมูลแชร์แทนจำเลยที่ 3ได้ คือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2531 และเช็ค พิพาทโจทก์ได้รับจากจำเลยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2531 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ชำระเงินจำนวน80,500 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน80,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 7 กันยายน 2533)จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์กับให้ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์ และจำเลยที่ 1 และที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ 1ด้วย นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยเพียงประการเดียวตามที่โจทก์ฎีกาและศาลฎีกามีคำสั่งรับฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นลูกวงแชร์ด้วยกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกวงแชร์นั้น ตามปกติเป็นเรื่องระหว่างนายวงแชร์กับลูกวงแชร์แต่ละคนเพราะลูกวงแชร์แต่ละคนมาร่วมกันเล่นแชร์กับนายวงแชร์ ลูกแชร์ร่วมวงเดียวกันไม่มีความสัมพันธ์ในทางกฎหมายที่จะต้องรับผิดชอบต่อกันแต่อย่างใดเว้นแต่จะมีข้อตกลงกันในระหว่างลูกวงแชร์ร่วมวงกันที่จะมีความสัมพันธ์ในหน้าที่ความรับผิดชอบกันไว้ จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ เป็นการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อนต่อกฎหมายนั้นพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์และจำเลยที่ 1 ร่วมเล่นแชร์ที่นายย่งไค่ แซ่เต้ เป็นนายวงแชร์คนละ 1 หุ้่นโดยมีผู้ร่วมเล่นแชร์ทั้งหมดรวมทั้งนายวงแชร์ 18 หุ้่น เริ่มเล่นแชร์เดือนตุลาคม 2531 ลูกวงมอบเงินให้นายย่งไค่คนละ 150,000 บาท โดยไม่มีการประมูลและนายย่งไค่มอบเช็คให้ลูกวงจำนวนเงินหุ้่นละ 150,000 บาท ไม่ลงวันที่เพื่อให้ไปลงวันที่ 15 ของเดือนที่ลูกวงนั้น ๆ ประมูลได้ ลูกวงประมูลกันทุกวันที่ 10 ของเดือน โดยลงเงินหุ้่นละ 80,000 บาท เริ่มเดือนพฤศจิกายน 2531 ผู้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดเป็นผู้ประมูลได้ ลูกวงที่ประมูลไม่ได้ต้องชำระเงินลงหุ้่นเป็นเช็คจำนวนเงิน 80,000 บาท หักด้วยผลตอบแทนที่ผู้ประมูลได้เสนอให้นายย่งไค่ เพื่อนำไปมอบให้ผู้ประมูลได้ และนำไปเรียกเก็บเงินนับแต่วันที่ 15 ของเดือนที่ประมูลได้เป็นต้นไป ผู้ประมูลได้จะลงวันที่ 15 ของเดือนที่ประมูลได้ในเช็คที่ได้รับและนำไปเรียกเก็บเงินโดยลูกวงผู้ประมูลได้ต้องมอบเช็คให้ลูกวงที่ประมูลไม่ได้หุ้่นละ 80,000 บาท ไม่ลงวันที่เพื่อลูกวงจะได้นำไปลงวันที่ 15 ของเดือนที่ประมูลได้ต่อไปแล้วนำไปเรียกเก็บเงิน จำเลยที่ 1 ประมูลแชร์ในเดือนพฤศจิกายน 2531 ได้ โดยให้ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน 6,600 บาท โจทก์ชำระเงินค่าหุ้่นโดยออกเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 73,400 บาท มอบให้นายย่งไค่เพื่อนำไปมอบให้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 นำเช็คดังกล่าวไปเข้าบัญชีของจำเลยที่ 3 และเรียกเก็บเงินได้แล้ว จำเลยที่ 2 ลง

ลายมือชื่อของจำเลยที่ 3 และเรียกเก็บเงินได้แล้ว จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 3 ส่งจ่ายเช็คฉบับละ 80,000 บาท ไม่ลงวันที่รวม 16 ฉบับ ให้นายย่งไค้นำไปมอบให้ลูกวงแชร์ที่ประมูลแชร์ไม่ได้โจทก์ได้รับมา 1 ฉบับ คือเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 ต่อมานายย่งไค์หลบหนี แชร์จึงเลิกกัน โจทก์ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2533 ในเช็คเอกสารหมายเลข จ.3 แล้วนำไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค เห็นว่า การเล่นแชร์เป็นสัญญาชนิดหนึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงระหว่างผู้เล่น จำเลยที่ 1 และโจทก์ต่างเป็นลูกวงแชร์ต่างมีความผูกพันต้องส่งเงินตามที่ตกลงกันในการเล่นและย่อมมีสิทธิในการเข้าประมูล ระหว่างลูกวงแชร์ด้วยกัน จึงต้องมีความผูกพันต่อกัน หากจะผูกพันเฉพาะระหว่างลูกวงแชร์กับนายวงแชร์ไม่เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นผู้ประมูลแชร์ได้และรับเช็คจากโจทก์ซึ่งเป็นลูกวงแชร์คนหนึ่งไป และเรียกเก็บเงินได้แล้ว จำเลยที่ 1 จะอ้างว่าไม่มีความผูกพันกับโจทก์ไม่ได้ การที่นายวงแชร์หลบหนีอันมีผลทำให้สัญญาแชร์เลิกกัน ก่อนที่จะมีการประมูลกันในงวดต่อไป คู่กรณีจึงต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม จำเลยที่ 1 ต้องรับผิดชอบหนี้ตามจำนวนเงินในเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข จ.3 พร้อมดอกเบี้ยคืนให้โจทก์

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 3 ต่อโจทก์ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมคิด ไตรโสรัส-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สฤติย์ ไพเราะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ